附件：

高州市长坡“8·8”一般高处坠落事故调查报告

2021年8月8日21时39分左右，位于高州市长坡镇旺利圩地村黄[redacted]林屋一楼的仓库门口对出的公路上发生一起一般高处坠落事故，工人黄[redacted]明在装卸花生麸时，从车上坠下，送医院救治无效死亡，直接经济损失约23万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，高州市人民政府成立了由市安全生产委员会副主任、市应急管理局局长邓钦信任组长，市应急管理局党委委员蓝超任副组长，成员由市应急管理局、市总工会、市公安局、长坡镇人民政府有关人员组成的高州市景洫贸易“8·8”一般高处坠落事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故

防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事单位概况

邓[redacted]昌[1]，名下注册有 “高州市景洳贸易有限公司”，统一社会信用代码：91440981MA524WJ59F，企业名称：高州市景洳贸易有限公司，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：邓[redacted]昌，住所：高州市山美街道仓地村张[redacted]全屋，营业期限自：2018 年 08 月 14 日，营业期限至：经营范围：批发、零售：饲料、农副产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

邓[redacted]昌于 2021 年 2 月 22 日以个人名义与黄[redacted]林签定房屋租赁合同，租用其位于旺利圩地村[redacted]号房屋一楼用于堆放花生麸，租期自 2021 年 3 月 1 日起至 2024 年 3 月 1 日止。邓[redacted]昌堆放的花生麸用于销售，调查中暂未发现其堆放、销售花生麸与高州市景洳贸易有限公司有关联的证据。鉴于邓[redacted]昌在租用场所、雇佣工人、发放搬运报酬等活动中均以个人名义进行，调查组认定自然人邓[redacted]昌是本次事故的生产经营单位。

（二）相关人员情况

[1]《安全生产违法行为行政处罚办法》国家安全生产监督管理总局令第 15 号第六十八条　本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体。

1.黄[redacted]明，本次事故死者，男，61岁，汉族，出生日期：[redacted]，住址：广东省[redacted]，居民身份证号码：440[redacted]52。

2.邓[redacted]昌，男，30岁，汉族，出生日期：[redacted]，住址：广东省[redacted]，居民身份证号码：440[redacted]12.

3.黄[redacted]林，男，59岁，汉族，出生日期：[redacted]，住址：广东省[redacted]，居民身份证号码：440[redacted]98，2021年8月8日晚上与黄[redacted]明、黄[redacted]杰一起共同为邓[redacted]昌装卸花生麸。

4.黄[redacted]杰，男，53岁，汉族，出生日期：[redacted]，住址：广东省[redacted]，居民身份证号码：440[redacted]12，2021年8月8日晚上与黄[redacted]明、黄[redacted]林一起共同为邓[redacted]昌装卸花生麸。

5.冯[redacted]珍，女，55岁，汉族，出生日期：[redacted]，住址：广东省[redacted]，居民身份证号码：440[redacted]49，系黄[redacted]林妻子。受邓[redacted]昌口头委托，帮其找来黄[redacted]明等人装卸花生麸。

（三）监管部门履职情况

长坡镇政府是涉事单位的属地政府。长坡镇党委、政府牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，进一

步增强抓好安全生产工作的责任感和紧迫感，把安全生产工作纳入镇政府重要工作部署。年初以来，该镇为了更稳定地抓好安全生产工作，调整了人事变动后的安全生产领导小组及成员，坚持做到每季度召开一次安全生产专项工作会议，会议听取每季度工作总结和部署下一季度的工作计划。同时落实了“一岗双责”及各项规章制度和考核制度，把安全生产工作纳入镇、村干部工作绩效考核，进一步夯实了安全生产工作基础。通过开展节假日期间安全检查、开展专项检查、开展安全生产专项整治、深入开展“安全生产月”活动等方式方法，积极开展安全生产检查和宣传教育工作，基本履行了安全监管职责。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故调查组通过调取查看邓[redacted]昌设置在事故发生仓库的视频监控录像、事后现场勘验和对有关人员的调查询问，基本还原事故发生经过。

（一）事故发生前有关情况

2021年8月2日，邓[redacted]昌通过微信语音问冯[redacted]珍，能否帮他在附近找专业搬运工帮忙卸货。8月3日，邓[redacted]昌通过微信语音问冯[redacted]珍有没有找到人帮他叠货，冯[redacted]珍通过微信语音表示找到两个人，并且问邓[redacted]昌要不要叫他们来（装卸货），邓[redacted]昌表示要。8月3日20时02分，邓[redacted]昌通过微信语音叫冯[redacted]珍“问下那两个帮忙卸货的搬运工有

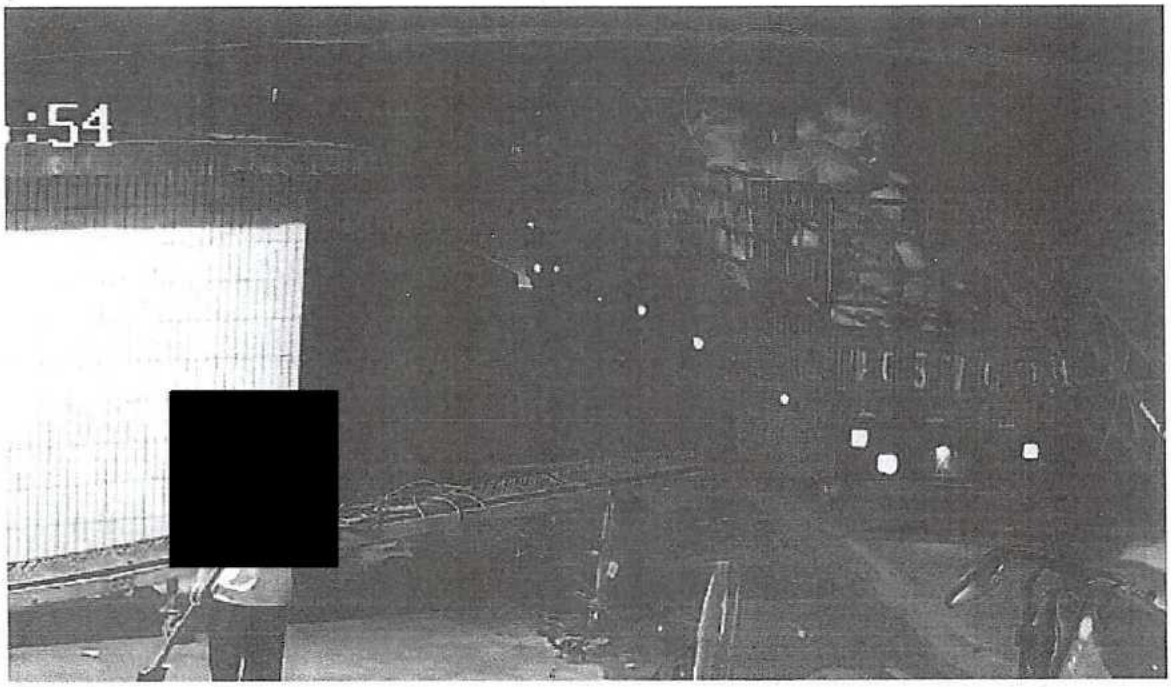
空吗？叫阿叔问他们愿意帮忙装（货）吗？如果肯装的话我就不用叫那两位上来了”。20 时 30 分，冯[redacted]珍答复邓[redacted]昌“打电话给阿明（黄[redacted]明）了，他答应了”。8 月 8 日 12 时 03 分，邓[redacted]昌通过微信语音信息问冯[redacted]珍“老板娘，你吃饭了吗？下午装大车，你问一下那两个装工（黄[redacted]明、黄[redacted]杰）有空吗？问他们想装车不”。12 时 07 分，冯[redacted]珍答复“他答应了，等一下车来我就叫他来”。

8 月 8 日 19 时 29 分，车牌号码为粤 G5767 挂的半挂车来到仓库门口，停在仓库门口的马路上，准备装运邓[redacted]昌存放在黄[redacted]林屋一楼的花生麸。19 时 35 分，黄[redacted]明等三人到达现场，推出仓库自有的传送带，调整好传送带与半挂车的位置。19 时 05 分，正式开始工作。三人作业内容是黄[redacted]林和黄[redacted]杰在下面通过传送带把仓库里面的花生麸从粤 G5767 挂号半挂车的左侧运送到车上，黄[redacted]明在车上把花生麸叠整齐。21 时 17 分，仓库内的花生麸全部装完。

21 时 19 分，粤 G5767 挂号半挂车开到事发位置停好，邓[redacted]昌、黄[redacted]林、黄[redacted]明、黄[redacted]杰四人共同把传送带推到粤 G5767 挂号半挂车后面，21 时 25 分，邓[redacted]昌驾驶车牌号码为粤 KEV627 的货车拉着花生麸开到仓库门口停好，黄[redacted]杰等人调整好传送带位置，黄[redacted]明再次爬上粤 G5767 挂号半挂车。21 时 30 分，黄[redacted]林、黄[redacted]杰开始通过传送带把粤 KEV627 号货车的花生麸搬运到粤 G5767 挂号半挂车上。

（二）事故发生经过

2021年8月8日21时30分，黄[redacted]林、黄[redacted]杰通过传送带把粤KEV627货车上的花生麸传送到粤G5767挂号半挂车，掉落到车上原来堆叠的货物上。黄[redacted]明未佩戴安全帽、未系安全带站在粤G5767挂号半挂车的货物上，面向车尾，把传送带运送上来的花生麸整理堆叠。21时39分16秒，一包花生麸从传送带上掉下时撞到黄[redacted]明右脚，黄[redacted]明站立不稳随即跪下。21时39分19秒，传送带输送上来的另一包花生麸掉下并撞在还没站起来的黄[redacted]明右边身上，造成黄[redacted]明从车右侧坠下受伤。21时39分35秒，邓[redacted]昌发觉异常，立即冲向粤G5767挂号半挂车右侧察看，发现黄[redacted]明坠下，随即跑回关停传送带。此期间，粤G5767挂号半挂车处于静止状态。



事故视频截图，红圈处为黄[redacted]明在堆叠花生麸。

（三）事故应急救援和善后处置情况

2021年8月8日21时45分，邓[redacted]昌拨打120急救电话求救，同时在120急救医生的电话指导下对黄[redacted]明进行现场简单急救处理。21时52分，120救护车到达事故现场把黄[redacted]明抬上车运送到长坡卫生院进行抢救，并于2021年8月9日01时01分由长坡卫生院转入高州市人民医院急诊科救治。

8月10日，因邓[redacted]昌一直没有向有关部门报告事故情况，黄[redacted]明家属通过电话向高州市应急管理局值班室报告伤情。

8月25日，伤者从高州市人民医院转中山大学附属第一医院继续治疗，救治无效于2021年8月31日在中山大学附属第一医院死亡。

接到事故报告后，高州市委、市政府高度重视，并要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。市应急管理局、市卫生健康局、长坡镇政府等相关职能部门先后到达事故现场开展应急救援和事故善后处置工作。因对事故责任分成和赔偿金额存异议，死者家属与事故相关方未达成赔偿协议。

经评估，本次事故中，邓[redacted]昌能快速拨打120急救电话请求帮助，充分利用人力对伤亡人员开展抢救；各职能

部门能快速响应，及时控制处理事故，虽未能抢救回重伤人员，但能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影响，本次事故应急救援处置及时、措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成一人死亡，因事故双方未能就赔偿事宜达成一致意见，所以事故直接经济损失为死者医疗费用23.2万元。

死者：黄[redacted]明，男，61岁，汉族，出生日期：[redacted]，住址：广东省[redacted]

四、事故原因及事故性质

按照生产事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，提取了现场监控视频，对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量第一手资料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

邓[redacted]昌临时聘用的装卸工黄[redacted]明安全意识淡薄，未按规定正确佩戴和使用安全防护用品、用具在高处作业，被输送带运送上车的货物撞击坠落。通过回放视频监控录像和对在场工人的询问，以及对事故现场勘查时测量旁边平房的高度，可以确定黄[redacted]明的工作面高度约为3米。《个体

防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）4.1[2]A14 的规定，高处作业是指坠落高度基准面大于 2 米的作业。根据《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）第 6.1[3]编号 A14 的规定，高处作业可以使用的防护用品为安全帽、安全带，而黄[redacted]明在高处作业时未佩戴安全帽、未系安全带。

（二）事故间接原因

1.邓[redacted]昌未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，导致从业人员安全意识淡薄，造成事故发生。

2.邓[redacted]昌未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

3.邓[redacted]昌没有为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：高州市长坡“8·8”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

---

[2]按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点分为 39 种作业类别。
[3]根据作业类别可以或建议佩戴的个体防护装备。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，建议对高州市长坡“8·8”一般高处坠落事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

1.黄[redacted]明，邓[redacted]昌临时聘请的装卸工。安全生产意识淡薄，违章作业，未按规定佩戴安全帽、安全带，违反了《安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）第五十四条[4]的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中救治无效死亡，建议不予追究其责任。

2.邓[redacted]昌，作为临时雇佣黄[redacted]明搬运花生麸的雇主，为本次事故中的生产经营单位和组织管理者。其安全生产主体责任不落实，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。没有为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员

[4] 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，导致从业人员安全意识淡薄，造成事故发生。其对事故负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）第十八条第（一）、（二）、（三）项[5]、第二十五条第一款[6]、第四十二条[7]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。其涉嫌刑事犯罪，建议由高州市公安局对其立案侦查。

（二）其他建议

在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

---

[5]**第十八条**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[6]第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]第四十二条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

六、事故防范和整改措施

（一）邓[redacted]昌要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，及时建立健全各项安全生产规章制度和安全操作规程；进一步加强安全生产教育、培训力度和督促检查工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和风险辨识能力，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防范类似事故发生。

（二）长坡镇政府要以此为戒，加强全镇安全监管力度，加强对企业的安全巡查检查；开展全镇高处作业专项检查，重点对高处作业企业教育培训、劳动防护用品配备使用和工伤保险购买情况进行检查，积极推动生产经营单位依法投保安全生产责任保险。

（三）高州市安委办应将本次事故情况向各行业主管部门、各镇街进行通报，提醒行业主管部门举一反三，在对生产经营单位进行监管检查过程中，排查是否存在高空坠落事故风险，督促各生产经营单位及时采取措施消除事故隐患。